

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA SOFTWARE

Contratante:	SPES AI LTDA		
CNPJ:	59.669.730/0001-22		
Endereço:	Av. Dr Eneas Carvalho de Aguiar, 255 – Andar 4 – PVMTO Predio CEAC/INOVAHC		
Bairro:	Pinheiros		
Cidade:	São Paulo		
Estado:	São Paulo	CEP:	05403-900
E-mail:	marcus.watari@spes-ai.com		
Contato:	11 96382-4322		
Sócio Administrador:	Marcus Isamu Watari	CPF:	363.381.048-07

Contratada:	AVINTIS LTDA		
CNPJ:	61.167.552/0001-83		
Endereço:	R PAES LEME 215 CONJ 1713		
Bairro:	PINHEIROS		
Cidade:	São Paulo		
Estado:	SP		
Responsável Técnico:	FELIPE FILGUEIRA BARRAL		

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de desenvolvimento de software, segundo as cláusulas e condições adiante listadas.

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

- 1.1 A CONTRATADA compromete-se a desenvolver para a CONTRATANTE e implantar em pleno funcionamento SOFTWARE SPES, conforme módulos e rotinas explicitadas nas cláusulas deste contrato.
- 1.2 A CESSÃO DE USO e DIREITOS AUTORAIS: Pelo presente contrato, a CONTRATADA além de desenvolver o software nos termos propostos deste contrato, confere total cessão de uso e direitos autorais perpétuos sobre o sistema, objeto deste contrato.
- 1.3 SUPORTE: Após a finalização e aprovação do software, será realizado aditivo contratual para serviço de suporte ao sistema.
- 1.4 SERVIÇO AUTÔNOMO: o presente contrato configura trabalho autônomo de prestação de serviços, não havendo qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2 – OBSERVÂNCIA À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD

2.1 Pelo presente, as partes declaram que tanto o sistema quanto o uso do sistema, observarão as disposições da à LEI 13.709/18 que regulamenta o Marco Civil da Internet, em especial:

2.1.1 O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.

2.1.2 O consentimento previsto na cláusula anterior deverá ser realizado por escrito ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

2.2 A não observância de qualquer disposição das referidas leis implicarão em responsabilidade exclusiva do infrator.

2.3 O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º inc. V da LGPD, dados necessários para cumprimento de obrigações legais nos termos do Art. 7º inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários, para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. X da LGPD.

CLÁUSULA 3 – DA COMUNICAÇÃO

3.1 Os serviços de comunicação e suporte serão prestados através de comunicação remota por sistema de atendimento designado pela CONTRATANTE.

3.2 A CONTRATADA enviará a CONTRATANTE, mensalmente relatório de serviço realizado, juntamente com a Nota fiscal.

CLÁUSULA 4 – DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

4.1 Para a execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, honorários profissionais no valor de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) até o dia 10 (Dez) do mês subsequente aos serviços prestados.

4.1.1 O VALOR acima, contempla as fases: projeto inicial, desenvolvimento, instalação, testes, treinamentos, suporte até 03 (três) meses após implantação final.

4.1.2 IMPOSTOS: Todas as obrigações de recolhimento de impostos, sobre valor acima, ocorrerão por conta da CONTRATADA.

4.2 ATRASOS NO PAGAMENTO: Os honorários não pagos na data estipulada serão acrescidos de multa contratual de 1% sobre os honorários vencidos, sem prejuízo da correção monetária incidente no período.

4.2.1 - A dispensa de multa sobre parcelas atrasadas de honorários constitui-se mera liberalidade da CONTRATADA.

4.3 FATURAMENTO: A CONTRATANTE autoriza a emissão de Nota Fiscal mensalmente pelo período de vigência do presente contrato, dando o devido aceite através da assinatura deste contrato.

4.4 REAJUSTE ANUAL: O valor mencionado no item 4.1, serão reajustados anualmente, conforme variação do IGPM, na data de renovação do presente contrato. Havendo a descaracterização deste índice ou sua extinção, outro índice será sugerido, mantendo a mesma equivalência.

CLÁUSULA 5 – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 A vigência do presente contrato é por prazo indeterminado, **iniciando em 14/07/2025**. A parte que desejar rescindir o contrato deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, período no qual, todas as cláusulas desse contrato permanecem em vigor.

5.2 Em todas as transferências de serviços à outra empresa, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA por escrito sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

5.3 A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários, bem como a falência ou concordata da CONTRATANTE, facultará à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 6 – PROPRIEDADE DOS DADOS

6.1 Os dados inseridos no uso do software são de propriedade da CONTRATANTE. Na eventual rescisão contratual, a CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE todos os dados e informações registradas no banco de dados, em formato texto a ser disponibilizado em nuvem, conforme coordenadas a serem informadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7 – PROPRIEDADE DO SOFTWARE

7.1 Os direitos de propriedade do software, desenvolvido por objeto do presente contrato, incluindo seus manuais, módulos e demais documentos relacionados ao software são exclusivamente da CONTRATANTE, a qual detém exclusivamente o direito de uso, não podendo a CONTRATADA ceder, copiar, vender, dar em locação ou garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, provisória ou permanentemente, de forma gratuita ou onerosa, sob qualquer modalidade, ou fazer uso adverso do propósito deste Contrato.

CLÁUSULA 8 – CÓDIGO FONTE

8.1 Faz parte do presente contrato, a concessão do código fonte do software desenvolvido pela CONTRATADA para CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRANTE compromete-se a disponibilizar para a CONTRATADA todas as informações, documentos e procedimentos necessários ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato.

9.2 São de responsabilidade da CONTRATANTE todas as intervenções junto a terceiros necessárias para o correto cumprimento desse contrato pela CONTRATA, tais como parceiros, órgãos governamentais, certificados digitais e outras necessárias para o completo desenvolvimento do objeto, ora contratado.

9.3 Na eventualidade de postergação da implantação por iniciativa da CONTRANTE, esta deverá ser formalizada e justificada para que seja estipulado um novo cronograma de implantação conforme disponibilidade da CONTRATADA, sem prejuízos da validade deste contrato e de respectivos compromissos financeiros, conforme descrito na Cláusula 5.

CLÁUSULA 10 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 Após o recebimento das informações necessárias para início das atividades contratadas, a CONTRATADA dará início ao cronograma conforme cronograma a ser acordado entre as partes.

10.2 Atrasos ocorridos em decorrência de falta de informações, documentos, homologações ou serviços de terceiros indicados pela CONTRATANTE implicarão na prorrogação do prazo para encerramento da fase de implantação, sem ônus para CONTRATADA e sem prejuízos dos pagamentos devidos pela vigência iniciada.

10.3 A CONTRATADA compromete-se a manter os sistemas, objeto deste Contrato, em níveis de qualidade e em acordo com suas atribuições técnicas inerentes ao domínio tecnológico e conhecimentos de análise e programação.

10.4 Eventuais falhas no sistema, sinalizadas formalmente pela CONTRATANTE, terão respostas sobre andamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

10.5 A CONTRATADA não assume responsabilidade por ações motivadas pela não observância da Cláusula 9.

10.6 A CONTRATADA não garante suporte necessário por falhas na conexão, link de internet, hardware, software e demais impossibilidades de acesso que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE ou de operadoras de telecomunicações ou serviços de terceiros.

10.7 A CONTRATADA garante o suporte que todo desenvolvimento do software, programas e documentos, objeto deste contrato, não infringem quaisquer direitos de propriedade intelectual, responsabilizando-se pelo prejuízos resultantes e eventuais danos causados.

10.8 Serão de responsabilidade da CONTRATADA os meios necessários para viabilizar a prestação de serviço, objeto deste instrumento, incluindo equipamentos, licenças, local de trabalho, salvo as obrigações da CONTRATANTE previstas neste contrato.

CLÁUSULA 11 – LOGINS E SENHAS

11.1 Os logins e senhas de acesso ao sistema, limitando ou permitindo acessos de usuários, serão gerenciados exclusivamente pela CONTRATANTE, ficando este responsável pela manutenção e divulgação interna.

CLÁUSULA 12 – CONFIDENCIALIDADE E OBSERVÂNCIA À LGPD

12.1 A CONTRATADA compromete-se a tomar as medidas necessárias à proteção das informações e dados da CONTRATANTE, utilizando padrões internacionais de criptografia, bem como para evitar e prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado pela CONTRATANTE.

12.2 A CONTRATADA compromete-se a não revelar, reproduzir, vender, trocar ou utilizar para proveito comercial de terceiros, qualquer dado ou informações pertencentes à CONTRATANTE ou de seus clientes, nos termos da Lei 13.8709/18.

12.3 O CONTRATANTE declara EXPRESSO CONSENTIMENTO de que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados estritamente necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimentos de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art.7º, inc. V da LGPD.

12.4 Os dados utilizados pela CONTRATANTE no uso do software são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 13 – DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 As parte poderão rescindir a qualquer momento, sob aviso prévio de 30 (trinta) dias, desde que todas as fases estejam concluídas.

CLÁUSULA 14 – DO FORO

14.1 Fica eleito o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de Julho de 2025

AVINTIS LTDA

SPES AI LTDA